



Anlagenkonvolut

zum Kurzprotokoll der 6. Sitzung des Ausschusses
für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat am 10. September 2025

Tagesordnungspunkt 11

Anlage 1.1

A-Drs. 21(10)13 neu (Bericht)

Anlage 1.2

A-Drs. 21(10)16 (Bericht)



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Landwirtschaft,
Ernährung und Heimat

Ausschussdrucksache 21(10)13 neu vom 22. Juli 2025

Bericht

des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Ergebnisbericht über die Tagung des Rates „Landwirtschaft und Fischerei“
am 14. Juli 2025

***Ergebnisbericht
über die Tagung des Rates
(Landwirtschaft und Fischerei)
am 14. Juli 2025 in Brüssel***

**Leitung der deutschen Delegation
Bundesminister Alois Rainer**

Übersicht:

Im Mittelpunkt dieser ersten Tagung des Rates (Landwirtschaft und Fischerei) unter **dänischer Ratspräsidentschaft** stand neben der **Vorstellung des Präsidenschaftsprogramms** die **Marktlage** nach dem **russischen Angriff auf die Ukraine**. Zudem tauschte sich der Rat über die Gestaltung einer **EU – Eiweißstrategie für Lebens- und Futtermittel** aus.

Unter „Sonstiges“ erfolgte eine Information von Ungarn und weiteren Mitgliedsstaaten zur vorläufigen Einigung der **EU und Ukraine** auf ein **Freihandelsabkommen**, eine Information der Niederlande zum Thema „**Renure**“ – **Düngemittel** sowie eine Information der Europäischen Kommission über ein Treffen der Agrarministerinnen und –minister **von EU und Afrikanischer Union**. Außerdem stellte Tschechien sein **Non-Paper zu Pflanzenschutzmitteln** vor.

Der nächste Rat (Landwirtschaft und Fischerei) ist für den **22. und 23. September 2025** geplant.

Im Einzelnen:

TOP Vorstellung des Präsidenschaftsprogramms

DNK Präs. stellte die Schwerpunkte der dänischen Ratspräsidentschaft vor. Übergeordnetes Ziel für den Agrarbereich seien eine grüne, vereinfachte und marktorientierte Gemeinsame Agrarpolitik sowie ein innovationsfreundlicher und wettbewerbsfähiger Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor. Maßgebliche Vorhaben, die unter dänischer Präsidentschaft verhandelt würden, seien die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2027, das Vereinfachungspaket in der Landwirtschaft sowie die Vorschläge zur Änderung der Gemeinsamen Marktorganisation. Im Lebensmittel- und Veterinärbereich stünden der Tierschutz, die Proteinstrategie sowie neue genomische Techniken im Fokus der Präsidentschaft. Im Fischereibereich sei die Einigung auf die Fangmöglichkeiten für 2026 eine Priorität.

Agrarkommissar Hansen würdigte die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und die Vereinfachung als besondere Ziele der Präsidentschaft und kündigte seinerseits an, im Herbst Vorschläge zur Umsetzung der Vision zur Zukunft der Landwirtschaft vorzulegen.

Bundesminister Rainer begrüßte den Ansatz der dänischen Präsidentschaft, durch Vereinfachung und Innovation sowohl zur Beschleunigung des notwendigen grünen Wandels als auch zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors maßgeblich beizutragen. In diesem Sinne komme der dänischen Präsidentschaft eine zentrale Rolle mit Blick auf die Vorschläge zum neuen Mehrjährigen Finanzrahmen und zur künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik zu. Auch die Handelsbeziehungen und die Solidarität mit der Ukraine seien aus deutscher Sicht sehr wichtig.

Weitere **Mitgliedsstaaten**, die sich zu Wort meldeten, betonten vor allem die Notwendigkeit, das Vereinfachungspaket zur Landwirtschaft im Rat für Landwirtschaft und Fischerei als hierfür zuständigem Fachforum zu diskutieren.

TOP Marktlage, insbesondere nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine

Agrarkommissar Hansen erklärte, dass der Sektor trotz der geopolitischen Spannungen und Witterungseinflüssen Resilienz zeige. Der Binnenmarkt sei ein Anker für Stabilität. Die Märkte seien im Wesentlichen stabil, die Ernterwartung für Getreide und Ölsaaten liege bei 10% über dem Vorjahreswert. Der Weinsektor stehe wegen Exportrückgängen unter Druck.

Die mit der Ukraine gefundene Grundsatzvereinbarung bezeichnete er als ausgewogen. Insbesondere müsse die Ukraine den EU-Acquis übernehmen. Sollte sich zeigen, dass Standards nicht ausreichend umgesetzt würden, müsse nachgebessert werden.

Hinsichtlich der von den USA angekündigten Zöllen in Höhe von 30% strebe die Europäische Kommission eine Einigung bis zum 1.8.2025 an.

Deutschland würdigte die schnelle Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und der Ukraine als gute Nachricht mit klarem Rahmen für den Marktzugang, der den Wirtschaftsbeteiligten Planungssicherheit biete. Deutschland bedauere, dass diese Einigung nicht rechtzeitig nach Auslaufen der Autonomen Handelsmaßnahmen gefunden werden konnte und bitte um weitere Details. Hinsichtlich der Auswirkungen der zusätzlichen US-Importzölle auf die Märkte der EU bitte Deutschland die Europäische Kommission um enge Begleitung und Einbeziehung der Mitgliedsstaaten. Die Lage auf den Agrarmärkten sei vergleichsweise stabil, dennoch seien einige Sektoren, insbesondere der Wein, mit Schwierigkeiten konfrontiert.

Die **Mitgliedsstaaten** äußerten ihre Sorge hinsichtlich der Zollankündigung der USA und baten wie Deutschland um Einbeziehungen in Überlegungen seitens der EU. Die mit der Ukraine getroffene Vereinbarung wurde überwiegend positiv bewertet, mehrere Mitgliedsstaaten betonten allerdings, dass die EU-Landwirtschaft geschützt werden müsse.

Von einigen Mitgliedsstaaten wurde das Mercosur-Abkommen als unzureichend hinsichtlich des Tier- und Pflanzenschutzes kritisiert, andere Mitgliedsstaaten sahen in dem Abkommen großes Potential, z.B. für den Getreidesektor.

In Bezug auf die Agrarmärkte wiesen verschiedene Mitgliedsstaaten auf wetterbedingte Schäden sowie die schwierige geopolitische Lage hin.

TOP EU – Eiweißstrategie für Lebens- und Futtermittel

DNK Präs. knüpfte an die Diskussion auf dem Informellen Agrarministerrat während der belgischen Präsidentschaft im April 2024 zum Thema Eiweißpflanzen sowie die in der „Vision zur Zukunft der Landwirtschaft“ getätigte Ankündigung der Europäischen Kommission an, eine EU-Eiweißstrategie vorzulegen. Ziel der Diskussion sei, nationale Erfahrungen zu teilen und Ideen für eine EU-Eiweißstrategie zu sammeln.

Agrarkommissar Hansen kündigte an, dass die EU-Eiweißstrategie sowohl tierische als auch pflanzliche Proteine adressieren werde. Zudem werde die gesamte Kette vom Erzeuger bis zu den Verbrauchern und auch der internationale Handel betrachtet. Eine wesentliche Rolle käme auch der Forschung und Entwicklung zu.

Bundesminister Rainer begrüßte, dass die Europäische Kommission mit der Entwicklung der EU-Eiweißstrategie eine deutsche und dänische Forderung aufgegriffen habe. Unter Bezugnahme auf die nationale Eiweißstrategie in Deutschland führte er aus, dass eine Steigerung der heimischen Produktion dazu beitragen könne, die Eiweißlücke und eine Importabhängigkeit zu verringern. Er sehe auf EU-Ebene Handlungspotential bei der Berücksichtigung der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2027, beim Wissensaustausch, der Stärkung von Forschung und Innovation sowie der Vereinfachung.

Die wortnehmenden **Mitgliedsstaaten** begrüßten überwiegend, dass die Europäische Kommission sowohl pflanzliche als auch tierische Eiweiße sowie die gesamte Lieferkette sowie Handelsaspekte berücksichtige. Wie Deutschland betonten sie ebenfalls mehrheitlich die Notwendigkeit, eine Importabhängigkeit zu verringern sowie die besondere Rolle der Gemeinsamen Agrarpolitik. Weitere Punkte der Diskussion waren der Bürokratieabbau, Forschung, Innovation und Wissensaustausch. Einige Mitgliedsstaaten sprachen sich dafür aus, neue Eiweißquellen zu erschließen, z. B. Algen oder Nebenprodukte aus der Viehzucht.

TOP Sonstiges: Einigung der EU und Ukraine auf ein Freihandelsabkommen

Im Rahmen dieses TOP kritisierten **Ungarn, Bulgarien, Polen, die Slowakei und Rumänien**, dass sie über die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und der Ukraine erst aus den Medien erfahren hätten. Das Ergebnis bewerteten diese Mitgliedsstaaten als Benachteiligung insbesondere für die EU – Anrainerstaaten. Sie forderten die Europäische Kommission auf, diese Länder besonders zu berücksichtigen und angemessene Schutzmaßnahmen sowie Unterstützung vorzusehen.

Kommissar Hansen führte aus, dass die Europäischen Kommission die besondere Situation der Anrainerstaaten bedacht habe. Der Handelsausschuss des Rates sei im Übrigen kontinuierlich über den Stand der Verhandlungen informiert worden, allerdings könne man bei diesem sensiblen Thema nicht eine breite Öffentlichkeit einbinden. Es sei wichtig, der Ukraine zu helfen, ihre historischen Märkte wiederzubekommen. Hinsichtlich der Autonomen Handelsmaßnahmen hätte eine Fortsetzung der bestehenden Regelung zu Verzerrungen geführt.

Bundesminister Rainer begrüßte im Grundsatz die Einigung zwischen der EU und der Ukraine, die gute wirtschaftliche Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine schaffe und gleichzeitig den Bedenken verschiedener Mitgliedsstaaten Rechnung trage. Die Verpflichtung der Übernahme des EU-Acquis durch die Ukraine werde ebenfalls begrüßt. Er forderte die Europäische Kommission auf, weitere Details zum geschlossenen Abkommen zu erläutern.

Die übrigen **Mitgliedsstaaten** begrüßten ebenfalls überwiegend im Ergebnis das Freihandelsabkommen, kritisierten aber die fehlende Transparenz der Europäischen Kommission.

TOP Sonstiges: Anwendung von „Renure“ (REcovered Nitrogen from manURE)-Düngemitteln im Rahmen der EU Nitratrictlinie

Die **Niederlande** warben mit ihrer Note für eine Unterstützung des Vorschlages der Europäischen Kommission, im Nitratausschuss im September 2025, die Obergrenze für Dünger organischen Ursprungs zu erhöhen. Dies verringere Importabhängigkeiten, insbesondere von Russland, und stelle eine nachhaltige Alternative zu Kunstdünger dar.

Kommissar Hansen unterstützte die niederländischen Ausführungen und warb ebenfalls für eine Zustimmung im Nitratausschuss. Der Vorschlag der Europäischen Kommission sei ausgewogen und berücksichtige in angemessener Weise die Bedenken einiger Mitgliedsstaaten.

Bundesminister Rainer erklärte, dass die Verwendung von „Renure“-Düngemitteln der europäischen Landwirtschaft die Möglichkeit biete, einen Beitrag zu einer nachhaltigen und wirtschaftlich attraktiven Kreislaufwirtschaft zu leisten und Importabhängigkeiten zu verringern. Bei Anwendung der „Renure“- Düngemittel müsse sichergestellt werden, dass die übergeordneten Ziele des Gewässerschutzes nicht gefährdet würden. Deutschland werde den Vorschlag der EU-Kommission im Vorfeld der Abstimmung am 19. September 2025 prüfen.

Die wortnehmenden **Mitgliedsstaaten** unterstützten überwiegend die Niederlande. Demgegenüber wiesen verschiedene Mitgliedsstaaten auf technische Probleme und bürokratische Hürden bei der Umsetzung sowie eine einseitige Bevorzugung von viehhaltenden Betrieben und somit auf eine drohende Wettbewerbsverzerrung hin.

TOP Sonstiges: Treffen der Agrarministerinnen und – minister von EU und Afrikanischer Union

Kommissar Hansen würdigte die hochrangige Teilnahme an der Konferenz und dankte für die zielführenden Beiträge. Es seien über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vertreten gewesen. Der nächste Gipfel sei für den 24. und 25. November 2025 geplant.

Bundesminister Rainer betonte die geostrategische Bedeutung einer Zusammenarbeit mit den afrikanischen Partnern. Gemeinsam mit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wolle er die Umsetzung der neuen Landwirtschaftsstrategie aktiv unterstützen. Gleichzeitig sehe er hier Koordinierungsbedarf seitens der EU.

Die übrigen **Mitgliedsstaaten** würdigten ebenfalls die Konferenz, insbesondere den Fokus auf Junglandwirte und Frauen.

TOP Sonstiges: Aufruf zum Handeln bei Pflanzenschutzmitteln

Tschechien nahm Bezug auf ein vergleichbares Anliegen von **Österreich** im vergangenen Rat (Landwirtschaft und Fischerei) und forderte, über die von der Europäischen Kommission angekündigten Vereinfachungen für das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln hinaus Genehmigungslösungen für Wirkstoffe zu finden, für die es keine Alternative gibt.

Kommissar Hansen betonte die Wichtigkeit der Sicherheit von Mensch, Tier und Umwelt. Sofern ein Pflanzenschutzmittelwirkstoff verboten werde, liege dem eine gründliche Analyse der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit sowie eine sorgfältige Evaluierung seitens der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten zugrunde. Er forderte die Mitgliedsstaaten in diesem Zusammenhang auf, Informationen zur Risikoverminderung zur Verfügung zu stellen.

Bundesminister Rainer erklärte, dass das Problem des voranschreitenden Wirkstoffverlusts auch für Deutschland ein zentrales Anliegen sei. Der sichere, effiziente und verantwortungsvolle Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sei ein wichtiges Element landwirtschaftlicher Produktion, bei dem gut abgewogen werden müsse, ob Änderungen des Rechtsrahmens nachhaltige Verbesserungen schafften.

Die übrigen Mitgliedsstaaten unterstützten überwiegend das tschechische Anliegen unter Verweis auf einen drohenden Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. Gleichzeitig betonten sie den Sicherheitsaspekt und hoben die Notwendigkeit von verstärkter Forschung und Entwicklung hervor.



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Landwirtschaft,
Ernährung und Heimat

Ausschussdrucksache 21(10)16 vom 23. September 2025

Bericht

der Bundesregierung

Handelsabkommen EU-Ukraine und Diskussion über Wirkstoffgenehmigungen
für Pflanzenschutzmittel

(zur 6. Sitzung am 10. September 2025, TOP 11)



Bundesministerium
für Landwirtschaft, Ernährung
und Heimat

Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
– Dienstsitz Berlin – 11055 Berlin

Vorsitzenden des Ausschusses für
Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
des Deutschen Bundestages
Herrn Hermann Färber
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Ausschließlich per E-Mail
agrarausschuss@bundestag.de

Silvia Breher

Parlamentarische Staatssekretärin
Mitglied des Deutschen Bundestages

Hausanschrift	Wilhelmstraße 54, 10117 Berlin
Telefon	██████████
E-Mail	██████████
Internet	www.bmleh.de
Geschäftszeichen	
Datum	23. September 2025

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der Anlage übersende ich Ihnen den schriftlichen Bericht der Bundesregierung zu
Tagesordnungspunkt 11 der 6. Sitzung des Ausschusses am 10.09.2025, wie im
Beschlussprotokoll erbeten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Original gezeichnet
Silvia Breher

19.09.2025

Schriftlicher Bericht der Bundesregierung

zu Tagesordnungspunkt 11 der 6. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 10. September 2025: Ergebnisbericht über die Tagung des Rates "Landwirtschaft und Fischerei" am 14. Juli 2025;

[hier: Handelsabkommen EU-Ukraine und Diskussion über Wirkstoffgenehmigungen für Pflanzenschutzmittel](#)

Zu den in o. a. Sitzung aufgetretenen Fragen zum Ergebnisbericht wird im Nachgang der Sitzung wie folgt ergänzend ausgeführt:

1) Inhalt des zwischen der EU und der Ukraine vereinbarten Handelsabkommens

Seit dem Auslaufen der autonomen Handelsmaßnahmen am 5. Juni 2025 verhandelten die EU und die Ukraine über die Überprüfung ihrer vertieften und umfassenden Freihandelszone, mit dem Ziel, den Wirtschaftsbeteiligten aus der EU und der Ukraine für einen längeren Zeitraum Vorhersehbarkeit und Stabilität zu sichern. Diese Überprüfung ist in Artikel 29 des Assoziierungsabkommen EU-Ukraine vorgesehen. Am 30. Juni erfolgte die politische Einigung zwischen der EU und der Ukraine. Die Bundesregierung befürwortet die Einigung und sieht einem zeitnahen Inkrafttreten entgegen.

Der Text des Abkommens ist öffentlich auf der Webseite der Europäischen Kommission auch in deutscher Sprache abrufbar: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2025\)450&lang=de](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2025)450&lang=de)

Die Kommission fasst die Einigung wie folgt zusammen (siehe https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_25_1673):

„Das grundsätzliche Abkommen sieht folgendes vor:

- **Gleiche Wettbewerbsbedingungen:** Voraussetzung für alle neuen Marktzugangszugeständnisse wird die schrittweise Angleichung der Ukraine an die einschlägigen EU-Produktionsstandards bis 2028 sein, z. B. beim Tierschutz, der Verwendung von Pestiziden und Tierarzneimitteln. Von der Ukraine werden jährliche Berichte über ihre diesbezüglichen Fortschritte erwartet.
- **Eine solide Schutzklausel:** Die beiden Seiten kamen überein, die Möglichkeit vorzusehen, im Falle negativer Auswirkungen durch die weitere Liberalisierung ihres bilateralen Handels eine Schutzklausel anzuwenden. Die entsprechende Bewertung kann auf der Ebene eines oder mehrerer Mitgliedstaaten stattfinden.

- **Verstärkte Handelsströme unter umfassender Berücksichtigung sensibler Agrarsektoren der EU:** Die Ukraine wird die Kontingentsmengen für Schweinefleisch, Geflügel und Zucker steigern und ihre Zölle auf aus der EU eingeführte Waren abschaffen oder senken. Die EU wird ihrerseits ihren Markt im Vergleich zu vor dem Krieg stärker für ukrainische Erzeugnisse öffnen und dabei vollumfänglich der Empfindlichkeit bestimmter Agrar- und Lebensmittelsektoren der EU Rechnung tragen. Es werden also Zollkontingente für alle sensiblen Waren beibehalten, wohingegen der Handel mit weniger empfindlichen Waren oder Kategorien, bei denen die EU und die Ukraine einander ergänzen, ausgeweitet oder sogar in einigen Fällen vollständig liberalisiert wird.
- **Flankierende Maßnahmen:** Die EU wird spezifische flankierende Maßnahmen in Erwägung ziehen, um ukrainischen Ausführern dabei zu helfen, wieder Zugang zu deren traditionellen Märkten zu erlangen sowie ihre Waren auf Märkten weltweit abzusetzen.
- **Überprüfungsklausel:** In Anbetracht der dynamischen Handelsbeziehungen zwischen der EU und der Ukraine und der schrittweisen Integration der Ukraine in den EU-Binnenmarkt enthält das grundsätzliche Abkommen eine Klausel zur Überprüfung der Lage, insbesondere was die Fortschritte der Ukraine bei der wirtschaftlichen Integration und ihre Beitrittsaussichten betrifft.

Welche Marktzugangskonzessionen wurden vereinbart?

Im Rahmen der derzeitigen vertieften und umfassenden Freihandelszone zwischen der EU und der Ukraine hatte die Europäische Union bereits alle Tarifpositionen mit Ausnahme jener in Bezug auf 40 Zollkontingente liberalisiert.

Mit den nun im grundsätzlichen Abkommen als Bestandteil der Überprüfung der vertieften und umfassenden Freihandelszone vereinbarten Änderungen wird es der Ukraine gestattet, die Ausfuhren zahlreicher Waren auf dem Niveau der letzten Jahre aufrechtzuerhalten. Diese Entwicklungen gehen auf die wirtschaftliche und auf Komplementarität beruhende Integration zurück, die für beide Seiten von Vorteil ist. In Anbetracht der Empfindlichkeit einiger Agrarsektoren wurden bei Getreide (insbesondere Weizen und Mais), Zucker und Honig, Geflügelfleisch und Eiern geringfügigere Änderungen vorgenommen. Für Fleisch wurden keine zusätzlichen Mengen gewährt.

Weniger empfindliche Waren werden dagegen vollständig liberalisiert. Dies geschieht entweder in Form

- einer Liberalisierung eines ganzen Zollkontingents, wie dies bei fermentierter Milch, Verarbeitungserzeugnissen aus Milchfett, Pilzen und Lebensmittelzubereitungen der Fall ist, oder
- einer Liberalisierung der Waren einzelner Tarifpositionen innerhalb von Zollkontingenten, wie bei Vollmilchpulver, Joghurt, Kefir, Buttermilch, einigen Arten von Kleie (mit niedrigerem Stärkegehalt) und Traubensaft.

Alle diese Waren fallen unter den neuen Schutzmechanismus; dieser wird nicht nur auf EU-Ebene gelten, sondern auch dann, wenn einzelne Mitgliedstaaten betroffen sind.

Gleichzeitig werden die Ausführer aus der EU von niedrigeren Zöllen oder einer vollständigen Liberalisierung profitieren, sowie von zusätzlichen Kontingentsmengen zu Präferenzzöllen für Geflügel, Schweinefleisch und Zucker.“

FAQ der Kommission mit Zolllisten in englischer Sprache sind unter folgenden Link einsehbar:

<https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/b43aeba7-32ce-43b6-846f-5c8c7d9fba70/details?download=true>

2) Nicht genehmigungsfähige Wirkstoffe ohne Alternativen im von Tschechien unter „Sonstiges“ vorgestellten Tagesordnungspunkt (Non Paper EU-Dokumentenummer 11377/25)

Tschechien hat in dem Non-Paper u. a. die Nutzung der bereits jetzt nach Artikel 4 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 möglichen temporären Genehmigungen wichtiger nicht genehmigungsfähiger Wirkstoffe ohne Alternativen gefordert.

Hierbei handelt es sich um Wirkstoffe, welche zur Bekämpfung einer ernsten, nicht durch andere verfügbare Mittel, einschließlich nicht-chemischer Methoden, abzuwehrenden Gefahr für die Pflanzengesundheit notwendig sind. Diese können für einen begrenzten Zeitraum, der zur Bekämpfung dieser ernsthaften Gefahr notwendig ist, genehmigt werden (höchstens fünf Jahre).

In der Vergangenheit wurden das sog. Artikel 4 Abs. 7-Verfahren u. a. bei verschiedenen Herbiziden, z. B. **Triflursulfuron-methyl**, **Clofentezin** und **Asulam/Aslulam-Sodium** zwischen der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten diskutiert. Die o. g. Kriterien (ernsthafte Gefahr, keine Verfügbarkeit von Alternativen (chemisch oder nicht-chemisch) wurden bei diesen Stoffen laut EU-Kommission aber nicht erfüllt, da bei Herbiziden in der Regel alternativ mechanische Methoden angewendet werden können. Angesichts der Gefährlichkeit der betreffenden Stoffe sollte die Vorschrift aus Sicht der EU-Kommission sehr restriktiv angewendet werden und ist Ausnahmefällen von Gefahren für die Pflanzengesundheit vorbehalten, für die keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Vorschrift erwähnt keine sonstigen Schutzziele, insbesondere keine wirtschaftlichen.

Ein aktuelles Beispiel, bei welchem auf EU-Ebene diskutiert wird, ob ein Artikel 4 Abs. 7-Verfahren angewendet werden sollte, ist der fungizide Wirkstoff **Fludioxonil**. Hier sieht das Julius Kühn-Institut (JKI) keine Alternativen bei der Saatgutbehandlung von Weizen, Roggen, Triticale und Hafer gegen die Erreger des Flugbrandes und bei der Saatgutbehandlung von Gerste gegen den Erreger des Gerstenhartbrandes. Ebenfalls sind nach Erkenntnissen des JKI keine Alternativen zur Saatgutbehandlung von Getreide gegen Schneeschimmel vorhanden. Im Fall von Fludioxonil hält das JKI ein stufenweises Verbot, inklusive der Bekämpfung der Bedrohungen mit Alternativen, explizit auch nichtchemischen Maßnahmen, in einem Zeitraum von max. fünf Jahren für möglich. Die Diskussion auf EU-Ebene ist noch nicht abgeschlossen.